REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2325

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA VERIFICA SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA E SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE AI SENSI DELLE NORME CEI 0-16 E CEI 0-21, PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLE SEDI ARPAS DI NUORO, PORTOSCUSO E SASSARI – VERIFICHE ITALIA SRL - CIG BD41CAE849

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;
- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;
VISTE le norme e gli atti che regolano e determinano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale di Arpas, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975,

n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;

- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- le successive variazioni regolarmente approvate;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01 /2030, da cui deriva in capo al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RAVVISATA la necessità di eseguire la "Verifica dei sistemi di protezione di interfaccia e dei Sistemi di protezione generale ai sensi delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21", che sono necessarie per poter ottenere l' Autorizzazione per l'attivazione degli impianti fotovoltaici realizzati negli immobili delle Sedi di Nuoro, Portoscuso e Sassari;

DATO ATTO che:

- al sottoscritto Direttore del Servizio Tecnico spetta l'affidamento del contratto in oggetto e l' assunzione del relativo impegno di spesa;
- il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO di quanto dispone il D.lgs. 36/2023 sopra richiamato:

- all'art. 17, comma 2, in base a cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l' oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), in base a cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00 al netto di IVA anche senza consultazione

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all' esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- all'Allegato I.1, che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l' affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che l'appalto, ai sensi del richiamato D.lgs. 36/2023:

- ha un valore unitario stimato largamente inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7;
- non è soggetto a programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37, comma 3, perché di valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00; dato il loro modesto valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2;
- non è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57, comma 2;

DATO ATTO che, in riferimento all'articolo 58 del D.lgs. 36/2023, il servizio da affidare non è suddivisibile in lotti;
RILEVATO che il contratto in oggetto:

- non risulta soggetto a quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208 /2015, e non trattandosi di approvvigionamento di beni, non sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";
- non è tra quelli acquisibili attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
- non è tra quelli acquisibili attraverso convenzioni nazionali CONSIP e regionali SardegnaCAT (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999);

- essendo di importo inferiore ad € 5.000,00, secondo il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'Arpas, approvato con Determinazione n. 2457/2025, ne è consentito l'affidamento diretto a cura del RUP senza autorizzazione della Direttrice Generale;

INDIVIDUATO l'operatore economico **Verifiche Italia s.r.l.**, Sede legale in Viale San Francesco 14, 07100 Sassari, P.IVA 02449820907, tra le società qualificate per le verifiche degli impianti tecnologici, per avere già nota per avere reso servizi di verifica sugli impianti di terra dei fabbricati Arpas, resi in modo puntuale e rigoroso;

VISTO il preventivo agli atti del Agenzia formulato dall'operatore economico Verifiche Italia s.r.l., protocollo 43193 del 10/09/2026, per complessivi € 1.952,00, di cui € 352,00 per IVA, per l'esecuzione della "Verifica dei sistemi di protezione di interfaccia e dei Sistemi di protezione generale ai sensi delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21";

DATO ATTO che l'offerta dell'operatore economico è adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo ed alla qualità della prestazione;

RITENUTO che sussistano le ragioni per aderire alla proposta dell'operatore economico in questione:

- l'affidamento ha un importo complessivo di € 1.952,00, molto inferiore alla soglia per l'affidamento diretto;
- il servizio in questione non è mai stato affidato in passato, ma comunque il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti di importo infra € 5.000,00;
- il costo proposto è proporzionato alla qualità offerta e alla media di mercato;
- l'operatore economico vanta una indiscutibile esperienza e professionalità;
- l'esperienza pluriennale e specifica garantisce il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'Agenzia, di garantire la verifica dell'impianto;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall' articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
RILEVATO che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro:

- sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo;
- non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

ATTESO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa pari a € 1.952,00, sul capitolo "SC02. 1068 – Appalti di servizi tecnici" del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026, che contiene la necessaria disponibilità secondo la seguente esigibilità:

Capitolo	Descrizione	Importo	Esigibilità
SC02.1068	Verifica dei sistemi di protezione norme CEI 0-16 e CEI 0-21	€ 1.952,00	2026

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D. L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG **BD41CAE849**;
ACQUISITI il DURC certificato-INAIL_56040648, la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, verificata l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito di ANAC;
CONSIDERATO necessario procedere per le motivazioni esposte,

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023, Verifica dei sistemi di protezione di interfaccia e dei Sistemi di protezione generale ai sensi delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21" alla **Verifiche Italia s.r.l.**, Sede legale in Viale San Francesco 14, 07100 Sassari, P.IVA 02449820907, per l' importo di € 1.952,00, di cui € 352,00 per IVA;

2. **DI DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D. L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il CIG **BD41CAE849**;

3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 1.952,00 sul capitolo "**SC02.1068** – Appalti di servizi tecnici" del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026, in favore di **Verifiche Italia s.r.l.**, Sede legale in Viale San Francesco 14, 07100 Sassari, P.IVA 02449820907, secondo la seguente esigibilità:

Capitolo	Fase	Importo	Esigibilità
SC02.1068	Verifica dei sistemi di protezione norme CEI 0-16 e CEI 0-21	€ 1.952,00	2026

4. **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

5. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1068	00.01.01.00	09/10/2026	VERIFICA SISTEMI PROTEZ/INTERFAC IMP FOTOV	1.952,00	VERIFICHE ITALIA SRL	U.1.03.02.11.999	BD41CAE849

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1068	TOTALE
2026	1.952,00	1.952,00
TOTALE	1.952,00	1.952,00

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA

Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
09/10/2026 14:54:53